

개 선 요 구

1. 제 목 : 보안사고의 조치 등에 관한 사항

2. 관계기관 : 행정지원실

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 국가정보원 「보안업무규정」과 동 시행규칙, 「국가보훈처 보안업무시행세칙」에 따라 자체적으로 공단의 보안업무 수행에 필요한 사항을 정하고 그 기준을 준수하여 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「보안업무처리지침」 제79조(보안사고의 조치) 제1항에서는 비밀 및 암호소재의 누설이나 분실, 보호지역의 화재 및 방화, 불법 침입사고, 보안관련 주요장비 및 기재의 도난, 그 밖의 보안업무 관련 중대한 사고가 발생하였을 경우 바로 보안담당관에게 신고하여야 하고, 소속기구 등의 보안담당관은 해당 기구장에게 보고와 동시에 그 경위를 본사 보안담당관에게 보고하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한 제2항에서는 보안사고 발생 시 보안담당관은 이사장에게 보고한 후 국가보훈처장, 비밀생산기관 및 배부처에 통보하여야 하며, 필요시에는 인근 경찰서에도 통보한다고 정하고 있습니다.

따라서 공단에서 보안사고 발생 시 소속기구 등의 보안담당관은 해당 기구장에게 보고와 동시에 본사 보안담당관에게 신고하고, 본사 보안담당관은 이사장에게 보고 후 국가보훈처 등 필요 기관에 해당 사항을 통보하고 필요 조치를 검토하는 등 공단 지침에서 정하고 있는 기준에 따라 해당 사안을 처리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 보안사고의 조치 관련

그런데 2022. 12. 21. 공단 보안업무지침이 개정되면서 아래와 같은 舊지침의 10조(보안심사위원회) 사항이 삭제된 것으로 확인되었습니다.

■ 舊「보안업무처리지침」(2022. 7. 7.)

제10조(보안심사위원회) ① 규정 제26조와 규칙 제47조에 따라 다음 각 호의 사항을 심의·의결하기 위하여 본사와 보훈병원에 보안심사위원회(이하 “위원회”라 한다)를 구성·운영한다. 다만, ☒1, ☒2, ■◇원, ☒3, ☒4, ☒5의 경우 별도의 위원회를 구성하지 않고 본사 위원회에서 심의한다.

1. 비밀의 공개에 관한 사항
2. 보안관련 제 규정 위반자의 처리에 관한 사항 < 이하 후략 >

위 지침 조항이 개정·삭제되면서 공단에서는 보안사고가 발생하였을 때 지침에 따라 보안담당관이 보고, 통보 등의 조치는 취할 수 있으나, 이후 보안사고의 위반자 처리는 어떻게 정할지, 관련 심의는 누가 어떻게 구성하고 처리하여야 하는지 등 후속 조치에 대한 구체적 기준이 명시되지 않았고, 보안심사위원회를 본사에서 개최할 수 있는지 여부도 불분명하여 처리 방법이 모호한 상황으로 운영되고 있습니다.

2) 부정확한 지침 관련

또한 공단 지침이 개정되는 과정에서 [표]와 같이 일부 조문은 기술된 조항의 내용이 부재하거나 부정확하게 기술되어 업무처리의 기준이 불분명한 상태로 지침이 운영되고 있는 것으로 확인되었습니다.

[표] 공단 보안업무처리지침(2023. 1. 4.) 중 부정확 조문

연번	해당 조문	문제점
1	제13조(비밀취급인가 요청 및 인가 절차) ② 제14조의 직위에 보직~ ③ 제14조제1항에서 규정한 직위자	제14조에 규정한 직위자에 상응하는 내용 부재
2	제54조(비밀 파기) ⑥ 제56조제3항에 따른 직권 파기~	제56조제3항 부재
3	제57조(원본 비밀의 보존기간) ③ 보존기간의 기산일은 제33조제2항에 ~	제33조제2항은 비밀열람기록 관련 사항으로 부정확

4. 조치할 사항

○ ★1이사는

- 보안사고 발생 시 이에 대한 조치 주체, 방법 등에 대한 처리 기준을 명확히 하고, 부정확하게 기술된 지침 조항을 개선하여 운영하시기 바랍니다. (개선)